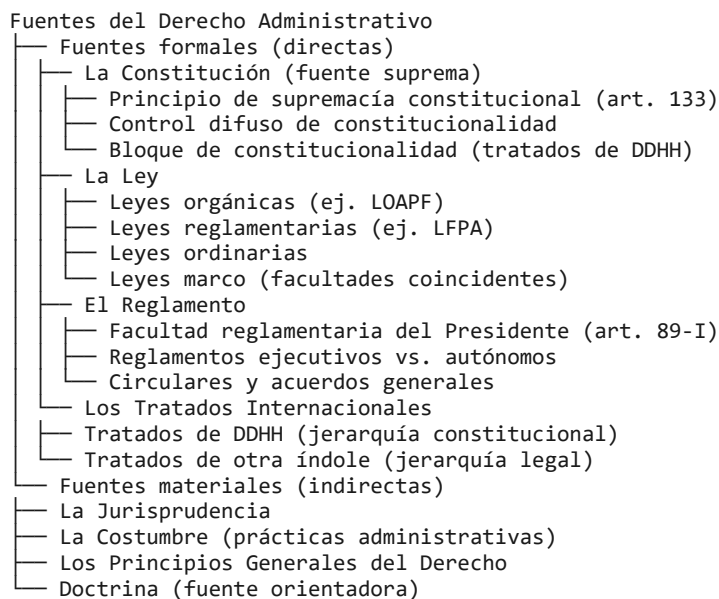


UNIDAD 2. FUENTES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO

UNIDAD 2

FUENTES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO

Mapa conceptual



Objetivos de aprendizaje

- **Identificar:** las fuentes formales y materiales del derecho administrativo mexicano y su jerarquía normativa.
- **Comprender:** el principio de supremacía constitucional consagrado en el artículo 133 de la CPEUM y su aplicación práctica.
- **Analizar:** las distintas clases de leyes y su función en el sistema de fuentes.
- **Distinguir:** entre reglamento ejecutivo, reglamento autónomo y otras disposiciones administrativas de carácter general.
- **Evaluar:** la jerarquía de los tratados internacionales, especialmente los de derechos humanos.

- **Explicar:** el papel de la jurisprudencia, la costumbre y los principios generales del derecho como fuentes.
- **Aplicar:** los principios de solución de antinomias en el ámbito administrativo.

Competencias a desarrollar

- **Jerarquización normativa:** Capacidad para ordenar correctamente las fuentes según su rango.
- **Interpretación jurídica:** Aptitud para aplicar los principios de solución de antinomias y el control difuso.
- **Investigación jurídica:** Habilidad para localizar y utilizar las fuentes adecuadas en problemas administrativos.

La Constitución y el principio de supremacía constitucional

En materia de derecho administrativo, la fuente suprema, primaria y legitimadora es la Constitución, ya que de ella provienen todas las demás fuentes: leyes, reglamentos, disposiciones generales administrativas, la jurisprudencia, la costumbre (prácticas administrativas) y los principios generales del derecho (Hamdan, Tema III).

La Constitución representa el contenido integral, pleno y total de la organización y el funcionamiento del Estado, las atribuciones de los órganos públicos y los derechos fundamentales frente al propio Estado. Como señala Hamdan (Tema III), si el derecho administrativo regula a la administración pública centralizada y descentralizada, que depende del Ejecutivo Federal, es fácil advertir la importancia que como fuente tiene la Constitución, ya que la administración tiene por objeto aplicar y ejecutar las leyes administrativas —que representan el 98% del orden jurídico nacional— para hacer efectivos los derechos humanos.

Definición: Definición

El Diccionario de Rafael Martínez define la Constitución como: «Ley fundamental de un Estado, escrita o no, que establece la forma de gobierno, la organización y funcionamiento de los poderes públicos, y reconoce los derechos fundamentales de las personas» (Martínez Morales, Diccionario).

Cualquier ley contraria a la Constitución trae la inexorable sanción de derecho que es la nulidad. Todo orden jurídico derivado de la Carta Magna debe estar acorde con ella y ajustarse a la misma. Como afirma Felipe Tena Ramírez, la Constitución no es soberana, pero sí es la ley suprema, la norma de normas (citado en Hamdan, Tema III).

Antecedentes históricos del principio de supremacía

El principio de supremacía constitucional tiene su antecedente más remoto en Grecia, alrededor del siglo III a.C., donde se consideraba criminal a aquel ciudadano que en la asamblea legislativa votara una *psefima* (ley secundaria) contraria a la *nomoi* (ley fundamental), siendo aquella anulada. En Grecia se distinguían dos tipos de leyes: las constitucionales y las secundarias, que debían estar acordes con la *nomoi* (Hamdan, Tema III).

Otro antecedente lo encontramos en la Baja Edad Media, en Inglaterra, con la Carta Magna de 1245, que los terratenientes impusieron al rey Juan sin Tierra, estableciendo que dicha Carta era la ley suprema a la cual debía ajustarse el rey. En 1263, en Aragón, los señores feudales impusieron a los reyes el *privilegium*

aragonum generale, mediante el cual debían respetar ciertos derechos de los aragoneses y de la nobleza, so pena de nulidad de las decisiones reales, creándose un procurador como vigilante (Hamdan, Tema III).

En las postrimerías de la Edad Media, basándose en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino en la *Suma Teológica*, se crean los principios del derecho natural considerados como leyes constitucionales anteriores que el Estado debía respetar; si había contradicción con las leyes naturales, cualquier acto o ley era nulo (Hamdan, Tema III).

Al nacer el constitucionalismo en el siglo XVIII con las Constituciones norteamericana (1787) y francesa (1791), surge el principio de supremacía constitucional en su concepción moderna. En el derecho mexicano, este principio fue recogido por primera vez en la Constitución de 1824, consolidándose en las de 1857 y 1917.

El artículo 133 constitucional

El artículo 133 de la CPEUM consagra el principio de supremacía constitucional:

«Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas.»

Hamdan (Tema III) plantea que este precepto suscita cuestiones fundamentales: ¿Las leyes federales tienen jerarquía superior a las leyes locales? ¿Los tratados tienen jerarquía superior a las leyes internas o igual jerarquía?

La respuesta al primer cuestionamiento es que no puede existir superioridad de las leyes federales sobre las locales porque se refieren a competencias diferentes, en virtud del pacto federal previsto en el artículo 124 constitucional. Sin embargo, como excepción, existen las facultades coincidentes con leyes «marco» (educación, salud, medio ambiente, asentamientos humanos, pesca, turismo, seguridad nacional, protección civil, deportes y cultura) que tienen jerarquía superior a las leyes locales porque éstas deben ajustarse a aquéllas (Hamdan, Tema III).

El control difuso de constitucionalidad

 **El tercer párrafo del artículo 1º constitucional establece que "todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos"**

De este precepto deriva la obligación de las autoridades de abstenerse de aplicar normas que consideren contrarias a la Constitución (Hamdan, Tema III).

Roldán Xopa (Cap. 3) explica que el control difuso implica que cualquier autoridad puede inaplicar una norma cuando la considere contraria a los derechos humanos reconocidos en la Constitución o en los tratados internacionales. Sin embargo, la SCJN (expediente varios 912/2010) ha limitado esta facultad para autoridades administrativas, reservándola a quienes ejercen funciones jurisdiccionales.

Hamdan (Tema III) sostiene una posición más amplia: interpretando armónicamente el artículo 1º constitucional, es obligación de todas las autoridades, incluyendo las administrativas, abstenerse de aplicar normas contrarias a la Constitución, aunque en el ámbito administrativo esta facultad debe concentrarse en el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal.

La jerarquía normativa en el sistema jurídico mexicano

El sistema de fuentes del derecho mexicano se estructura en una pirámide jerárquica que determina la validez y aplicabilidad de cada norma. La jerarquía puede representarse así:

Nivel	Tipo de norma	Fundamento
1°	Constitución Política de los EUM	Art. 133 CPEUM
2°	Tratados internacionales de derechos humanos (mismo rango que la Constitución, con límite de restricciones constitucionales)	Art. 1° CPEUM; CT 293/2011
3°	Leyes generales (federales y locales con rango de ley), Tratados internacionales no DDHH	Art. 133 CPEUM; jurisprudencia P./J. 20/2014
4°	Reglamentos (ejecutivos, autónomos, delegados)	Art. 89-I CPEUM
5°	Disposiciones administrativas generales (decretos, acuerdos, circulares, NOM, normas técnicas)	LOAPF, LFPA
6°	Jurisprudencia obligatoria (SCJN, TCC, TFJA)	Arts. 215-230 LA; LFJA
7°	Principios generales del derecho y costumbre (fuentes supletorias)	Art. 14 CPEUM; supletoriedad

Precisión doctrinal: Es importante destacar que las leyes federales no tienen jerarquía superior a las leyes locales en el sistema mexicano. Ambas son leyes en sentido formal y material, pero rigen competencias distintas en virtud del pacto federal (artículo 124 CPEUM). La excepción son las leyes marco (o leyes generales) en materias concurrentes, que sí prevalecen sobre las leyes locales porque éstas deben ajustarse a aquéllas.

Para resolver conflictos entre normas del mismo rango, se aplican los principios clásicos:

- **Jerárquico:** La norma superior prevalece sobre la inferior (*lex superior derogat legi inferiori*).
- **Cronológico:** La norma posterior deroga a la anterior (*lex posterior derogat legi priori*).
- **Especialidad:** La norma especial prevalece sobre la general (*lex specialis derogat legi generali*).
- **Competencia:** La norma emitida por la autoridad competente prevalece sobre la emitida por autoridad incompetente.

La Ley

La ley es la segunda fuente del derecho administrativo y la fuente más vasta (más de 120 leyes federales administrativas). Todo acto del Ejecutivo tiene que estar fundado en una ley, tanto en sentido material como formal (Hamdan, Tema III).

Todas las leyes federales tienen la misma jerarquía, independientemente de su denominación. Hamdan (Tema III) las clasifica en:

- Ley reglamentaria.** Desarrolla un precepto constitucional estableciendo las bases generales de una materia. Ejemplo: la Ley Federal del Trabajo (artículo 123 constitucional).
- Ley orgánica.** Establece la organización, funcionamiento y competencias de diversos órganos del Estado. Ejemplo: la LOAPF (artículos 89 y 90 constitucionales).
- Ley ordinaria.** Regula una materia comprendida dentro del artículo 73 constitucional. Ejemplo: el Código Civil Federal.

d) **Ley marco.** Establece las bases de coordinación entre Federación y entidades federativas en materias concurrentes. Ejemplo: la Ley General de Salud.

Fernández Ruiz (Edo. Méx., Cap. IV) distingue adicionalmente entre leyes federales (competencias exclusivas de la Federación) y leyes generales (materias concurrentes que distribuyen competencias).

Son aplicables los principios generales (Hamdan, Tema III):

- Ley especial prevalece sobre ley general (*lex specialis derogat legi generali*).
- Ley posterior deroga a la ley anterior (*lex posterior derogat legi priori*).

El procedimiento legislativo

Para que una ley administrativa adquiera validez, debe seguir el procedimiento establecido en la Constitución:

a) **Iniciativa.** Es la facultad de presentar proyectos de ley ante el Congreso. Conforme al artículo 71 constitucional, tienen derecho de iniciativa: el Presidente de la República, los diputados y senadores del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados y los ciudadanos en un número equivalente al 0.13% de la lista nominal de electores. En materia administrativa, la mayoría de las iniciativas provienen del Ejecutivo Federal, especialmente las leyes orgánicas y las que crean o modifican estructuras administrativas.

b) **Discusión y aprobación.** El proyecto se discute en las Cámaras de Diputados y Senadores conforme al procedimiento ordinario (artículo 72 constitucional). Las leyes administrativas pueden ser de competencia exclusiva de la Cámara de Diputados (Ley de Ingresos) o requerir la aprobación de ambas cámaras. El proceso incluye dictamen en comisiones, discusión en el pleno, votación y, en su caso, revisión por la Cámara revisora.

c) **Promulgación.** Una vez aprobada por el Congreso, la ley se envía al Ejecutivo para su promulgación. El Presidente puede ejercer el derecho de veto (artículo 72 constitucional), devolviendo el proyecto con observaciones. Si el Congreso insiste por dos tercios, la ley debe promulgarse.

d) **Publicación.** La ley se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para que sea de conocimiento general. El artículo 3° del Código Civil Federal establece que las leyes son obligatorias a partir del día siguiente al de su publicación, salvo que ellas mismas fijen un plazo distinto (*vacatio legis*).

e) **Vacatio legis.*** Es el período entre la publicación y la entrada en vigor de la ley, que permite a los destinatarios conocer y prepararse para su aplicación. Puede ser explícito (la ley fija una fecha posterior) o implícito (entra en vigor al día siguiente de su publicación).

Para las leyes administrativas, este procedimiento tiene particularidades: las leyes orgánicas suelen tener *vacatio legis* más amplia para permitir la reestructuración de los órganos administrativos; los decretos ley y decretos delegados siguen procedimientos simplificados; y las normas reglamentarias se publican también en el DOF pero siguen el procedimiento interno de cada dependencia.

Leyes generales vs. leyes federales

Fernández Ruiz (Edo. Méx., Cap. IV) distingue dos categorías fundamentales:

a) **Leyes federales.** Son aquellas que regulan materias de competencia exclusiva de la Federación, conforme al artículo 73 constitucional. Se aplican en todo el territorio nacional pero solo a través de autoridades federales. Ejemplos: Código Penal Federal, Ley de Vías Generales de Comunicación.

b) **Leyes generales.** Son aquellas que distribuyen competencias entre la Federación y las entidades federativas en materias concurrentes. Establecen las bases, principios y mecanismos de coordinación que deben

observar tanto la Federación como los Estados y el Distrito Federal (hoy Ciudad de México). Ejemplos: Ley General de Salud, Ley General de Educación, Ley General de Transparencia.

La diferencia es crucial en el sistema de fuentes administrativas: las leyes generales tienen una eficacia vertical que vincula a los tres órdenes de gobierno, mientras que las leyes federales solo vinculan a la administración pública federal. En caso de conflicto, la ley general prevalece sobre la ley local en la materia concurrente, pero no sobre la ley federal en materia exclusiva.

El Reglamento

Definición: Definición

El Diccionario de Rafael Martínez define el reglamento como: «Disposición general, abstracta e impersonal, de carácter administrativo, emitida por el Presidente de la República en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución, para proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes» (Martínez Morales, Diccionario).

La facultad reglamentaria encuentra su fundamento en el artículo 89, fracción I, de la CPEUM. El reglamento es materialmente legislativo (normas generales, abstractas e impersonales) pero formalmente administrativo (lo emite el Presidente, no el Congreso).

La doctrina distingue diversas clases (Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. IV); (Roldán Xopa, Cap. 3):

- a) **Reglamento ejecutivo.** Desarrolla y detalla las disposiciones de una ley para hacer posible su aplicación. Es el más común. Está subordinado a la ley y no puede ir más allá de ella (*ultra vires*).
- b) **Reglamento autónomo.** No desarrolla una ley específica sino que regula directamente materias de organización administrativa. En México es controvertido porque la Constitución supedita la facultad reglamentaria a «proveer a la exacta observancia de las leyes».
- c) **Reglamento delegado.** Se emite por autorización expresa del legislador para regular materias que normalmente corresponderían a la ley.
- d) **Reglamento de necesidad o urgencia.** Se emite en situaciones excepcionales sin estar precedido de una ley específica. Muy limitado en el sistema mexicano.

Existen además otras disposiciones de carácter general (Roldán Xopa, Cap. 3):

- Decretos del Ejecutivo (contenido general o particular).
- Acuerdos generales (secretarios de Estado, criterios de interpretación).
- Circulares (instrucciones a subordinados jerárquicos).
- Normas Oficiales Mexicanas (NOM) (regulaciones técnicas obligatorias).

Límites de la potestad reglamentaria

La facultad reglamentaria no es absoluta. Roldán Xopa (Cap. 3) identifica los siguientes límites:

- a) **Reserva de ley.** Ciertas materias solo pueden ser reguladas por ley formal, no por reglamento. El artículo 73 constitucional enumera las materias reservadas al Congreso, y el artículo 89-I limita el reglamento a «proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes». En materia de derechos humanos, libertades y cargas fiscales, la reserva de ley es particularmente estricta (principio de legalidad tributaria del artículo 31, fracción IV, constitucional).
- b) **Principio de primacía de la ley.** El reglamento está subordinado a la ley y no puede: ir más allá de lo establecido en la ley (*ultra vires*); establecer requisitos adicionales no previstos en la ley; modificar

o contradecir disposiciones legales; regular materias reservadas exclusivamente a la ley; crear cargas u obligaciones no previstas legalmente.

c) **Control de constitucionalidad y legalidad.** Los reglamentos pueden ser impugnados mediante: amparo indirecto contra reglamentos autónomos o cuando causen perjuicio al quejoso (artículo 107, fracción I, LA); amparo directo contra actos de aplicación del reglamento; juicio contencioso-administrativo federal ante el TFJA contra actos administrativos que apliquen reglamentos ilegales; control difuso: cualquier juez puede inaplicar un reglamento contrario a la Constitución o a la ley.

d) **Inderogabilidad singular de los reglamentos.** La administración no puede, mediante actos administrativos individuales, apartarse de sus propios reglamentos. Este principio garantiza igualdad y seguridad jurídica: la administración debe aplicar el reglamento de manera uniforme y no puede excepcionar su aplicación en casos concretos sin una justificación basada en la ley.

Los Tratados Internacionales

Los tratados internacionales relativos a derechos humanos tienen, por disposición del artículo 1° constitucional, la misma jerarquía que los derechos fundamentales previstos en la Constitución. Forman parte del llamado bloque de constitucionalidad (Hamdan, Tema III). Sin embargo, por tesis jurisprudencial de la SCJN (contradicción de tesis 293/2011), cuando los derechos humanos establecidos en la Constitución contengan restricciones, prevalecerán éstas sobre los tratados.

Los tratados de otra índole (comerciales, inversión, cooperación) tienen la misma jerarquía que las leyes internas y operan los principios de ley posterior y ley especial (Hamdan, Tema III).

La administración pública debe ajustar su actuación a los compromisos internacionales del Estado mexicano. Esto implica que los tratados pueden ser fuente de derechos para los administrados y que la administración debe interpretar las normas internas de conformidad con los tratados (principio de interpretación conforme).

La reforma constitucional de derechos humanos de 2011

La reforma al artículo 1° constitucional, publicada el 10 de junio de 2011, transformó radicalmente el sistema de fuentes del derecho administrativo mexicano al:

a) **Incorporar el bloque de constitucionalidad.** El artículo 1° reconoce expresamente que los derechos humanos previstos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte son igualmente vinculantes. Esto implica que los tratados de derechos humanos forman parte del parámetro de control de regularidad constitucional (Hamdan, Tema III).

b) **Establecer el principio pro persona.** Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deben aplicar la norma más protectora a la persona humana, independientemente de si proviene de la Constitución o de un tratado internacional (artículo 1°, segundo párrafo). Este principio tiene consecuencias directas en la actuación administrativa: la administración debe optar por la interpretación más favorable al administrado cuando existan varias interpretaciones posibles de una norma.

Imponer la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos

El tercer párrafo del artículo 1° constitucional establece que «todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos». Esta obligación vincula a la administración pública en todos sus niveles y en todas sus actuaciones.

d) **Establecer el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad.** La SCJN, en el expediente varios 912/2010, precisó que los jueces nacionales deben realizar un control de convencionalidad *ex officio*

entre las normas internas y los tratados de derechos humanos. Aunque este control se ha limitado principalmente a los jueces, la obligación de todas las autoridades de aplicar e interpretar las normas conforme a la Constitución y los tratados es indudable.

e) **Exigir reparación integral.** El artículo 1º constitucional, en su último párrafo, establece la obligación de reparar las violaciones a derechos humanos, incluyendo la restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Esto ha impactado el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado y los criterios de indemnización por daños causados por la actividad administrativa.

La Jurisprudencia

La jurisprudencia es la interpretación reiterada y obligatoria de la ley que realizan los tribunales. En el ámbito administrativo (Hamdan, Tema III); (Roldán Xopa, Cap. 3):

a) **Jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación.** La SCJN (Pleno y Salas) y los Tribunales Colegiados de Circuito emiten jurisprudencia obligatoria para órganos jurisdiccionales y autoridades administrativas.

b) **Jurisprudencia del TFJA.** El Pleno y las Salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa emiten jurisprudencia obligatoria en materia administrativa.

c) Mecanismos de formación:

- Reiteración: Cinco sentencias consecutivas en el mismo sentido, no interrumpidas.
- Contradicción de tesis: Cuando tribunales sustentan criterios contradictorios.
- Sustitución: Cambio de criterio justificado.

El sistema de precedentes del Poder Judicial Federal (2021)

Con la entrada en vigor de la reforma a la Ley de Amparo en 2021, el sistema de jurisprudencia mexicano experimentó una transformación significativa hacia un modelo de precedentes. Las principales características de este nuevo sistema son:

a) **Precedentes verticales y horizontales.** Los criterios emitidos por la SCJN son vinculantes para todos los tribunales del país (precedente vertical), mientras que los emitidos por los Plenos de Circuito y los Tribunales Colegiados son vinculantes dentro de su respectiva circunscripción territorial (precedente horizontal).

b) **Obligatoriedad reforzada.** A diferencia del sistema anterior (que requería cinco sentencias consecutivas), el nuevo modelo permite que una sola sentencia de la SCJN o de un Pleno de Circuito, cuando sea aprobada por mayoría calificada, constituya precedente obligatorio. Esto agiliza la formación de jurisprudencia y permite una adaptación más rápida a los cambios normativos y sociales.

c) **Razones decisorias identificadas (*ratio decidendi*).** El sistema de precedentes exige que las sentencias identifiquen expresamente las razones que justifican la decisión (*ratio decidendi*), distinguiéndolas de los argumentos accesorios (*obiter dicta*). Solo la *ratio decidendi* tiene efecto vinculante.

d) **Interrupción y modificación.** Los precedentes pueden ser modificados cuando el órgano emisor, mediante resolución fundada y motivada, justifique el cambio de criterio. La carga de la argumentación recae en quien propone el cambio, que debe demostrar que el precedente es erróneo, incompatible con nuevos desarrollos normativos o que su aplicación produce resultados injustos.

e) **Transparencia y publicidad.** Todos los precedentes se publican en el Semanario Judicial de la Federación y en el sistema de consulta de la SCJN, con metadatos que permiten su localización por materia, tribunal, fecha y palabras clave.

La Costumbre y los Principios Generales del Derecho

La costumbre

La costumbre tiene una función limitada en el derecho administrativo mexicano, a diferencia de otras ramas como el derecho mercantil. Su papel es principalmente supletorio e interpretativo:

- a) **Costumbre *secundum legem*.** Interpreta y aclara el sentido de una norma administrativa cuando la ley remite expresamente a ella (por ejemplo, los usos y prácticas mercantiles en materia de contratación pública). No puede contradecir la ley ni crear derechos u obligaciones no previstos legalmente.
- b) **Prácticas administrativas o precedente administrativo.** La actuación reiterada y constante de la administración genera expectativas legítimas en los administrados. Aunque el precedente administrativo no es formalmente vinculante como la jurisprudencia, la administración no puede apartarse de sus propias prácticas sin causa justificada, so pena de violar el principio de igualdad y seguridad jurídica.
- c) **Inderogabilidad singular de los reglamentos.** Este principio fundamental prohíbe a la administración apartarse, mediante actos administrativos de efectos particulares, de las disposiciones generales que ella misma ha dictado. La única excepción es que exista una habilitación legal expresa para hacerlo. Este principio garantiza que la administración no pueda crear excepciones *ad hoc* que beneficien o perjudiquen a administrados específicos.
- d) **Usos administrativos.** Ciertas prácticas reiteradas de las dependencias, como los criterios de interpretación de normas fiscales (Resolutivos del SAT) o las guías y manuales de procedimientos, constituyen usos administrativos que, si bien no tienen fuerza jurídica vinculante, generan estándares de actuación que la administración debe observar para cumplir con los principios de igualdad, seguridad jurídica y buena fe. La LFPA reconoce estos usos en su artículo 5° al establecer el derecho del particular a que la administración resuelva sus asuntos en un plazo razonable y con sujeción a los principios generales.

Los principios generales del derecho

Los principios generales del derecho son las ideas fundamentales que informan el ordenamiento jurídico. En el derecho administrativo, operan como: (i) criterios interpretativos para aplicar las normas; (ii) fuentes supletorias ante la ausencia de ley expresa (artículo 14 constitucional); y (iii) límites a la actuación administrativa discrecional. Los más relevantes son (Roldán Xopa, Cap. 3):

- a) **Legalidad.** Es el principio cardinal del derecho administrativo. Toda actuación de la administración pública debe estar fundada (expresar el fundamento legal que atribuye competencia) y motivada (exponer las razones y circunstancias que justifican el acto). Su fundamento constitucional es el artículo 16 de la CPEUM. En la LFPA se concreta en el artículo 3, fracciones IV y V, que exigen que los actos administrativos señalen «los hechos y los fundamentos legales» y estén debidamente fundados y motivados. La SCJN ha reiterado que la falta de fundamentación o motivación causa la nulidad del acto administrativo (tesis 2a./J. 58/2012).
- b) **Seguridad jurídica.** Este principio garantiza la previsibilidad de la actuación administrativa y la certeza sobre las consecuencias jurídicas de los actos. Se manifiesta concretamente en: la irretroactividad de la ley (artículo 14 constitucional); la cosa juzgada administrativa: las resoluciones firmes no pueden ser modificadas unilateralmente por la administración; los plazos y términos: la LFPA establece plazos precisos para que la administración resuelva (artículo 17) y para que los particulares impugnen; la prescripción y caducidad: plazos de extinción de derechos y obligaciones administrativas; la confianza legítima: protección de las expectativas generadas por la actuación reiterada de la administración.

c) **Debido proceso y audiencia.** Este principio exige que todo procedimiento administrativo garantice al particular las formalidades esenciales del procedimiento: notificación del inicio, oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, oportunidad de formular alegatos, y resolución fundada y motivada (SCJN, jurisprudencia P./J. 47/95). En la LFPA, se concreta en los artículos 14 (derecho a ofrecer pruebas), 15 (alegatos), y 16 (audiencia). El debido proceso administrativo es un derecho humano reconocido en el artículo 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (garantías judiciales aplicables a procedimientos administrativos).

d) **Proporcionalidad y razonabilidad.** Este principio limita el ejercicio de la discrecionalidad administrativa. Exige tres juicios: idoneidad: la medida debe ser apta para alcanzar el fin perseguido; necesidad: no debe existir una medida alternativa menos gravosa para el particular; proporcionalidad en sentido estricto: el sacrificio impuesto al particular no debe ser excesivo frente al beneficio público obtenido. Se aplica especialmente en: (i) sanciones administrativas (la gravedad de la sanción debe corresponder a la falta); (ii) restricciones a derechos (deben ser las mínimas indispensables); y (iii) medidas de seguridad (deben ser temporalmente limitadas). La SCJN ha aplicado este principio en diversos casos, como en la tesis 1a./J. 108/2010 sobre sanciones administrativas.

e) **Buena fe y confianza legítima.** La administración y los administrados deben actuar con lealtad, rectitud y honestidad en sus relaciones mutuas. La buena fe objetiva (creencia honesta y razonable en la regularidad de la actuación administrativa) protege al particular que ha confiado en la apariencia de legalidad de un acto administrativo. La confianza legítima impide que la administración modifique abruptamente sus criterios o prácticas sin preaviso o período de transición, especialmente cuando el particular ha realizado inversiones o tomado decisiones basadas en dichas prácticas. Este principio ha sido reconocido por la SCJN en materia fiscal (cambios de criterio del SAT) y por el TFJA en múltiples ejecutorias.

f) **Interés público.** Este principio justifica las potestades exorbitantes de la administración y orienta la interpretación de las normas administrativas. Sin embargo, no es una carta blanca: el interés público debe concretarse en cada caso mediante la ponderación con los derechos humanos y las garantías individuales. La SCJN ha establecido que la invocación genérica del interés público no basta para justificar restricciones a derechos; se requiere una justificación específica y razonada (tesis P./J. 56/2011).

La Doctrina

La doctrina es el conjunto de estudios, análisis y opiniones de los juristas y especialistas en derecho administrativo. Aunque no es una fuente formal del derecho en el sistema mexicano (no es obligatoria ni directamente aplicable), tiene un papel relevante como fuente orientadora y herramienta interpretativa:

a) **Función interpretativa.** La doctrina proporciona criterios de interpretación que los tribunales y las autoridades administrativas pueden utilizar para aplicar las normas. Los tratados académicos y los artículos doctrinales son frecuentemente citados en las sentencias del TFJA y de la SCJN como apoyo argumentativo.

b) **Función sistematizadora.** Los autores organizan, clasifican y sistematizan las normas, la jurisprudencia y las prácticas administrativas, facilitando su comprensión y aplicación. Las obras de Gabino Fraga, Jorge Fernández Ruiz, José Roldán Xopa, Rafael I. Martínez Morales y Fauzi Hamdan Amad son ejemplos de sistematizaciones que han influido en la formación de generaciones de abogados y servidores públicos.

c) **Función crítica.** La doctrina evalúa la calidad, coherencia y eficacia de las instituciones administrativas, señalando deficiencias, contradicciones y áreas de oportunidad para reformas legislativas o cambios jurisprudenciales. La reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, por ejemplo, fue precedida de un amplio debate doctrinal.

d) **Función creadora.** En ausencia de norma expresa, los principios y conceptos desarrollados por la doctrina pueden ser adoptados por los tribunales como fundamento de sus decisiones. Figuras como la confianza legítima, el principio de proporcionalidad y el bloque de constitucionalidad fueron inicialmente desarrolladas por la doctrina antes de ser recogidas por la jurisprudencia o la legislación positiva.

e) **Límites de la doctrina.** Pese a su importancia, la doctrina no es vinculante: los jueces y las autoridades administrativas pueden apartarse de las opiniones doctrinales, siempre que funden y motiven su decisión en otras fuentes del derecho. La doctrina tampoco puede crear derechos u obligaciones por sí misma.

Doctrina comparada

Tema	Hamdan Amad	Roldán Xopa	Fernández Ruiz
Jerarquía de tratados DDHH	Misma jerarquía que Constitución; restricciones constitucionales prevalecen	Bloque de constitucionalidad con principio pro persona	Rango constitucional; interpretación conforme
Reglamento autónomo	No reconocido en sistema mexicano (art. 89-I solo prevé ejecutivo)	Existencia limitada en materia organizativa	Solo en materias estrictamente organizativas internas
Valor de la costumbre	Función limitada; principal fuente es la ley	Prácticas generan expectativas legítimas	Función interpretativa; no deroga ley
Jerarquía normativa	Pirámide kelseniana con 7 niveles; leyes federales y locales mismo rango	Énfasis en distribución competencial (art. 124) como criterio preferente a la jerarquía	Distingue leyes federales y generales como categorías con efectos diversos
Valor de la doctrina	Fuente orientadora importante; citada en sentencias del TFJA	No vinculante pero relevante como criterio interpretativo	De gran valor formativo y sistematizador

Legislación aplicable comentada

Artículo 133 CPEUM:

Piedra angular del sistema de fuentes. Establece la supremacía de la Constitución, leyes federales y tratados como «Ley Suprema de toda la Unión». Comentario: Este precepto define la jerarquía normativa fundamental y la obligación de los jueces de aplicar la Constitución, las leyes federales y los tratados, a pesar de las disposiciones en contrario de las constituciones o leyes locales.

Artículo 89, fracción I, CPEUM:

Funda la facultad reglamentaria del Presidente. La expresión «proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia» define el alcance y límite de esta facultad. Comentario: Este precepto es la base constitucional del reglamento ejecutivo y establece su subordinación a la ley.

Artículos 1º y 124 CPEUM: El primero funda el control difuso de constitucionalidad y el bloque de constitucionalidad; el segundo establece la distribución de competencias entre Federación y Estados, determinando

que las facultades no expresamente concedidas a los funcionarios federales se entienden reservadas a los Estados.

Esquema de síntesis

- I. La Constitución → fuente suprema (art. 133)
 - A. Supremacía + control difuso + bloque de constitucionalidad
 - B. Jerarquía normativa (pirámide)
 - 1. Constitución
 - 2. Tratados DDHH (rango constitucional)
 - 3. Leyes generales, leyes federales, tratados no DDHH
 - 4. Reglamentos
 - 5. Disposiciones generales (acuerdos, circulares, NOM)
 - 6. Jurisprudencia obligatoria
 - 7. Principios generales y costumbre
 - C. Criterios de solución de antinomias
 - 1. Jerárquico: superior > inferior
 - 2. Cronológico: posterior > anterior
 - 3. Especialidad: especial > general
 - 4. Competencia: competente > incompetente
- II. La Ley → fuente más vasta (+120 leyes)
 - A. Clases: reglamentaria, orgánica, ordinaria, marco
 - B. Leyes federales vs. leyes generales
 - C. Procedimiento legislativo: iniciativa → discusión → aprobación → promulgación → publicación
 - D. Principios: especial > general; posterior > anterior
- III. El Reglamento → art. 89-I
 - A. Clases: ejecutivo, autónomo, delegado, necesidad
 - B. Otras: decretos, acuerdos, circulares, NOMs
 - C. Límites: reserva de ley, primacía de la ley, ultra vires
 - D. Control: amparo, contencioso administrativo, control difuso
 - E. Inderogabilidad singular
- IV. Tratados Internacionales
 - A. DDHH = rango constitucional (bloque de constitucionalidad)
 - B. Otros = rango legal
 - C. Reforma 2011: pro persona, interpretación conforme, reparación integral
- V. Jurisprudencia → SCJN, TCC, TFJA
 - A. Mecanismos: reiteración, contradicción, sustitución
 - B. Nuevo sistema de precedentes (2021): ratio decidendi, obligatoriedad reforzada
- VI. Costumbre → función limitada; prácticas administrativas
 - A. Costumbre secundum legem
 - B. Precedente administrativo
 - C. Inderogabilidad singular de reglamentos
- VII. Principios Generales del Derecho
 - A. Legalidad (fundamentación y motivación)
 - B. Seguridad jurídica (certeza, plazos, confianza legítima)
 - C. Debido proceso (audiencia, pruebas, alegatos)
 - D. Proporcionalidad (idoneidad, necesidad, proporcionalidad en estricto)
 - E. Buena fe (lealtad, honestidad)
 - F. Interés público (como límite y justificación)
- VIII. La Doctrina → fuente orientadora
 - A. Funciones: interpretativa, sistematizadora, crítica, creadora
 - B. Límite: no vinculante

 Cuestionario de estudio

1. **Comprensión:** Explica el principio de supremacía constitucional y su consagración en el artículo 133 de la CPEUM.
2. **Comprensión:** ¿Cuáles son las cuatro clases de leyes federales según Hamdan? Proporciona un ejemplo de cada una.
3. **Comprensión:** Define el reglamento ejecutivo y explica sus límites frente a la ley que reglamenta.
4. **Comprensión:** ¿Cuál es la diferencia entre una ley orgánica y una ley reglamentaria?
5. **Comprensión:** Describe las etapas del procedimiento legislativo federal.
6. **Comprensión:** ¿Cuál es la diferencia entre una ley federal y una ley general?
7. **Comprensión:** Explica el nuevo sistema de precedentes del Poder Judicial Federal a partir de 2021.
8. **Comprensión:** ¿Qué funciones cumple la doctrina como fuente del derecho administrativo?
9. **Análisis:** Compara la jerarquía de los tratados de derechos humanos con la de los tratados comerciales en el sistema jurídico mexicano.
10. **Análisis:** ¿Por qué las leyes federales no tienen jerarquía superior a las leyes locales? ¿Cuál es la excepción?
11. **Análisis:** Distingue entre reglamento, decreto, acuerdo y circular como fuentes del derecho administrativo.
12. **Análisis:** ¿Cómo impactó la reforma constitucional de derechos humanos de 2011 en el sistema de fuentes del derecho administrativo?
13. **Análisis:** Compara la costumbre *secundum legem* con el precedente administrativo en el derecho mexicano.
14. **Aplicación:** Una dependencia emite una circular que modifica los plazos de la LFPA para interponer un recurso. ¿Es válida esta circular?
15. **Aplicación:** Un tratado internacional sobre comercio establece un plazo de 30 días para resolver solicitudes. Una ley interna establece 60 días. ¿Qué plazo prevalece?
16. **Aplicación:** Identifica tres principios generales del derecho aplicables al procedimiento administrativo y su manifestación concreta en la LFPA.
17. **Aplicación:** Una autoridad administrativa aplica un reglamento que excede lo previsto en la ley. ¿Qué vías de impugnación tiene el particular afectado?
18. **Ensayo:** Evalúa si en el derecho administrativo mexicano existe el reglamento autónomo.
19. **Ensayo:** Analiza el papel de la costumbre como fuente del derecho administrativo.
20. **Ensayo:** ¿Cuál es el valor de la doctrina en el sistema de fuentes del derecho administrativo mexicano? ¿Debería tener carácter vinculante?

◆ Caso práctico: Caso 1: Conflicto entre reglamento y ley

Planteamiento: El Presidente expide un reglamento de la Ley de Migración que establece como requisito adicional para la residencia temporal una «carta de buenos antecedentes» no prevista en la ley. Un extranjero solicita la residencia y se le niega por no presentar dicha carta. El extranjero impugna la negativa alegando que el reglamento es ilegal por ir más allá de la ley. Preguntas a resolver: 1. ¿Puede el reglamento establecer requisitos no previstos en la ley que reglamenta? 2. ¿Qué principio del sistema de fuentes se viola? 3. ¿Qué vía tiene el extranjero para impugnar? 4. ¿Podría un juez federal inaplicar el reglamento? ¿Con qué fundamento? Guía: Analiza el artículo 89-I constitucional y el principio de primacía de la ley. Revisa jurisprudencia sobre límites del reglamento.

◆ Caso práctico: Caso 2: Tratado internacional vs

ley interna.* Planteamiento: México suscribe un tratado sobre acceso a la información que establece que «todas las sesiones de órganos colegiados serán públicas, salvo votación calificada». La ley interna establece que las sesiones del Consejo Nacional de Seguridad «serán siempre reservadas». Un periodista solicita acceso. Preguntas a resolver: 1. ¿Qué jerarquía tiene este tratado en el sistema de fuentes? 2. ¿Prevalece el tratado o la ley interna? 3. ¿Cambiaría tu respuesta si el tratado fuera sobre derechos humanos?

◆ Caso práctico: Caso 3: Circulares y prácticas administrativas

Planteamiento: Durante 10 años, el SAT ha aplicado un criterio de deducción fiscal que permite incluir medicamentos homeopáticos. Emite una circular que los excluye, aplicándola retroactivamente a ejercicios no prescritos. Preguntas a resolver: 1. ¿Qué naturaleza jurídica tiene la circular? ¿Es fuente del derecho administrativo? 2. ¿Puede la circular modificar un criterio aplicado durante 10 años? 3. ¿Es válida la aplicación retroactiva? 4. ¿Qué principios generales del derecho pueden invocar los contribuyentes?

 Actividad: Jerarquización

Actividad 1: Jerarquización. Se proporciona una lista de 15 normas para que los estudiantes las ordenen jerárquicamente y resuelvan conflictos hipotéticos entre ellas.

 Actividad: Debate

Actividad 2: Debate. «¿Debe reconocerse el reglamento autónomo en el sistema constitucional mexicano?» Equipo A: solo permite ejecutivo (art. 89-I). Equipo B: la práctica exige cierta autonomía reglamentaria.

 Actividad: Análisis de jurisprudencia

Actividad 3: Análisis de jurisprudencia. Se entrega una contradicción de tesis real sobre fuentes para identificar criterios en pugna.

 Taller práctico: Ejercicio

Ejercicio: Escrito de impugnación por ilegalidad de un reglamento. Redacta un escrito dirigido al TFJA impugnando la legalidad de una disposición reglamentaria que establece requisitos adicionales a los previstos en la ley.

Instrucciones: Identifica el reglamento y la ley en conflicto, argumenta la violación del principio de primacía de la ley, cita jurisprudencia aplicable, formula pretensión de nulidad.

Autoevaluación

Instrucciones: Seleccione la opción correcta en cada reactivo.

1. **Según el artículo 133 constitucional, la «Ley Suprema de toda la Unión» está integrada por:**
 - a) La Constitución y las leyes federales únicamente
 - b) La Constitución, las leyes del Congreso de la Unión y los tratados internacionales
 - c) Las leyes federales y las constituciones estatales
 - d) Los tratados internacionales exclusivamente
2. **La facultad reglamentaria del Presidente se fundamenta en:**
 - a) El artículo 133 constitucional
 - b) El artículo 89, fracción I, constitucional
 - c) La LOAPF
 - d) El artículo 73 constitucional
3. **Las leyes marco o de facultades coincidentes:**
 - a) Tienen la misma jerarquía que las leyes locales
 - b) Tienen jerarquía superior a las leyes locales
 - c) Son emitidas por las legislaturas estatales
 - d) Solo regulan materia electoral
4. **El reglamento ejecutivo se caracteriza por:**
 - a) No estar subordinado a ninguna ley
 - b) Desarrollar y detallar una ley para hacer posible su aplicación
 - c) Ser emitido por el Congreso de la Unión
 - d) Regular materias no previstas en la ley
5. **Los tratados internacionales en materia de derechos humanos:**
 - a) Tienen jerarquía inferior a las leyes federales
 - b) Tienen la misma jerarquía que los reglamentos
 - c) Forman parte del bloque de constitucionalidad
 - d) Carecen de aplicación en el ámbito administrativo
6. **El principio *lex specialis derogat legi generali* significa:**
 - a) La ley posterior deroga la ley anterior
 - b) La ley superior deroga la ley inferior
 - c) La ley especial prevalece sobre la ley general
 - d) La ley escrita prevalece sobre la costumbre
7. **La jurisprudencia del TFJA:**
 - a) No es obligatoria para las autoridades administrativas
 - b) Es obligatoria solo para el Poder Judicial
 - c) Es obligatoria para las autoridades administrativas
 - d) Tiene jerarquía superior a la ley
8. **Son mecanismos de formación de jurisprudencia:**
 - a) Iniciativa legislativa y promulgación
 - b) Reiteración, contradicción de tesis y sustitución
 - c) Referéndum y plebiscito
 - d) Promulgación y publicación

9. **En el derecho administrativo mexicano, la costumbre:**
 - a) Es la fuente principal del derecho
 - b) Puede derogar una ley formal
 - c) Tiene una función limitada, principalmente interpretativa
 - d) No existe como fuente jurídica
10. **El principio de inderogabilidad singular de los reglamentos implica que:**
 - a) Los reglamentos no pueden ser modificados
 - b) La administración no puede apartarse de sus reglamentos en casos concretos sin justificación
 - c) Los particulares no pueden impugnar los reglamentos
 - d) Los reglamentos tienen jerarquía superior a las leyes
11. **La diferencia entre una ley federal y una ley general es que:**
 - a) La ley federal regula competencias exclusivas de la Federación; la ley general distribuye competencias concurrentes
 - b) La ley general tiene menor jerarquía que la ley federal
 - c) La ley federal es aprobada por los estados; la ley general por la Federación
 - d) No existe diferencia jurídica entre ambas
12. **La *vacatio legis* es:**
 - a) El período entre la promulgación y la publicación de la ley
 - b) El período entre la publicación y la entrada en vigor de la ley
 - c) El derecho del Ejecutivo a vetar una ley
 - d) La facultad del Congreso para modificar una ley
13. **La reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos:**
 - a) Limitó la aplicación de los tratados internacionales
 - b) Incorporó el bloque de constitucionalidad y el principio pro persona
 - c) Eliminó el control difuso de constitucionalidad
 - d) Redujo la jerarquía de la Constitución
14. **En el nuevo sistema de precedentes (2021), la *ratio decidendi*:**
 - a) Es la parte no vinculante de la sentencia
 - b) Es la razón decisoria que constituye precedente obligatorio
 - c) Es el resumen de la sentencia
 - d) Es la opinión disidente del juez
15. **La doctrina como fuente del derecho administrativo:**
 - a) Es una fuente formal y directamente vinculante
 - b) Es una fuente orientadora, no vinculante
 - c) Tiene jerarquía superior a la ley
 - d) Solo puede ser citada por la SCJN

 **Clave de respuestas:** 1-b, 2-b, 3-b, 4-b, 5-c, 6-c, 7-c, 8-b, 9-c, 10-b, 11-a, 12-b, 13-b, 14-b, 15-b

Lecturas complementarias

- Hamdan Amad, Fauzi. *Derecho Administrativo*. ELD, 2015. Tema III completo (Fuentes del derecho administrativo, pp. 37-69).
- Fernández Ruiz, Jorge. *Derecho Administrativo del Estado de México*. UNAM-IIIJ, 2023. Capítulos IV y V (Fuentes y la ley). Capítulo VI (Jerarquía normativa).
- Roldán Xopa, José. *Derecho Administrativo*. Oxford-ITAM, 2015. Capítulo 3 (Sistema de fuentes). Capítulo 4 (La ley y el reglamento).
- Martínez Morales, Rafael I. *2º Curso*. Temas II y III (La ley y el reglamento).
- Martínez Morales, Rafael I. *Diccionario*. Entradas: Constitución, Ley, Reglamento, Tratado internacional, Jurisprudencia, Principios generales del derecho, Doctrina.
- Carbonell, Miguel. *La Reforma Constitucional de Derechos Humanos 2011*. UNAM-IIIJ, 2011. Consultar capítulos sobre bloque de constitucionalidad, control difuso e interpretación conforme.
- Fix-Zamudio, Héctor. *El nuevo sistema de precedentes en México*. SCJN, 2021. Consultar introducción y desarrollo del sistema de *ratio decidendi*.